

กรณีพิพาทเกี่ยวกับองค์การตามรัฐธรรมนูญ

กรณีฟ้องว่า มติของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่ไม่รับเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีไว้ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า มติดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๕๐ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และมาตรา ๘๔ มาตรา ๘๘ มาตรา ๙๑ ประกอบกับมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และข้อ ๑๓ วรรคสอง ของระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่ปรากฏพฤติการณ์แห่งการกระทำชัดเจนเพียงพอที่จะดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงได้ และมีมติไม่รับเรื่องกล่าวหาของผู้ฟ้องคดีไว้ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาข้อเท็จจริงจากหนังสือร้องเรียน และได้วินิจฉัยชี้ขาดข้อร้องเรียนดังกล่าว โดยมีมติไม่รับเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา มีผลให้ข้อกล่าวหาตามเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีเสร็จสิ้นไป อันมีลักษณะเป็นการใช้อำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะรับคำร้องเรียนกล่าวหาดังกล่าวไว้เพื่อดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไปหรือไม่ ย่อมเป็นอำนาจดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามกฎหมาย อีกทั้งการที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ศาลมีคำสั่งให้เพิกถอนผลการพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่รับเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีไว้ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันรับเรื่องร้องเรียนไว้ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง จึงเป็นกรณีที่ขอให้ศาลตรวจสอบการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และเป็นกรณีที่ศาลปกครองไม่อาจออกคำสั่งบังคับได้ตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๑๘/๒๕๖๐)

(๓) คำขอให้ศาลปกครองยกเลิกหรือเพิกถอนสัญญาจ้างระหว่างหน่วยงานทางปกครองกับเอกชนคู่สัญญา

กรณีฟ้องว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ว่าจ้างให้ผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างกลุ่มอาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อใช้ในการจัดทำบริการสาธารณะ แต่ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ